

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2756/2533

บริษัทธนาคารสยาม จำกัด

โจทก์

บริษัทเยนเนอร์ลไอเอิน จำกัด กับพวก

จำเลย

บริษัทเยนเนอร์ลไอเอิน จำกัด กับพวก

จำเลยทั้งเก้า

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 132, มาตรา 150, มาตรา 175, มาตรา 246, มาตรา 247

ความว่า จำเลยทั้งเก้าได้ยื่นฎีกาไว้ บัดนี้โจทก์จำเลยตกลงกันได้แล้วโดยทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันนอกศาล จำเลยทั้งเก้าจึงขอถอนฎีกา ไปรุดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์แถลงท้ายคำร้องว่า ไม่คัดค้าน (อันดับ 181)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ถึงจำเลยที่ 7 ร่วมกันชำระหนี้โจทก์จำนวน 48,418,839.68 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 17.5 ต่อปี ในต้นเงิน 19,070,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2527 เป็นต้นไป และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในต้นเงินอีกสองจำนวนคือ ต้นเงิน 10,403,013 บาท ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2527 จนถึงวันฟ้อง และในต้นเงิน 10,300,000 บาท นับแต่วันฟ้อง เป็นต้นไป และดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในต้นเงิน 18,945,826.68 บาท ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2527 เป็นต้นไปทุกจำนวนจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จแก่โจทก์ โดยให้จำเลยที่ 8 และที่ 9 ร่วมรับผิดชอบโจทก์คนละ 46,000,000 บาท พร้อม

ด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 17.5 ต่อปี ในต้นเงิน 19,070,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2527 เป็นต้นไป และดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินอีกสองจำนวนคือต้นเงิน 10,403,013 บาท ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2527 จนถึงวันฟ้อง และต้นเงิน 10,300,000 บาท นับแต่ วันฟ้องไป และดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินจำนวน 16,526,987 บาท ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2527 จนถึงวันฟ้องและดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน 16,630,000 บาทนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปทุกจำนวนจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จแก่โจทก์หากจำเลยทั้งเก้าคนไม่ชำระหนี้ให้ยึดทรัพย์สินจำนวนตามฟ้องออกขายทอดตลาดชำระหนี้โจทก์แต่ละจำนวนตามที่จำนองไว้จนครบถ้วนพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราต่าง ๆ ตามลำดับตามที่กล่าวมาแล้วในตอนต้น หากบังคับจำนองได้เงินไม่พอชำระหนี้ให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยทุกคนชำระหนี้ได้อีกจนครบ ส่วนคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยกเสียกับให้ยกฟ้องแย้งของจำเลยที่ 1 ที่ 8 และที่ 9

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งเก้าฎีกา (อันดับ 174)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยทั้งเก้ายื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 181)

คำสั่ง

อนุญาตให้จำเลยทั้งเก้าถอนฎีกา ได้ ให้คืนค่าขึ้นศาล 3 ใน 4 จำหน่ายคดีจากสารบบความ

อนุญาตให้จำเลยทั้งเก้าถอนฎีกา ได้ ให้คืนค่าขึ้นศาล3 ใน 4 จำหน่ายคดีจาก
สารบบความ

(มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-พรชัย สมรรถเวช)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>